湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目“12·27”一般高处坠落事故调查报告

2023年12月27日上午10时许，湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。直接经济损失约143万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，报请湘潭市人民政府批准，于2023年12月31日组成由市应急管理局牵头，湘潭高新区管委会、市公安局（指派岳塘公安分局派员参加）、市住建局、市总工会为成员单位的事故调查组，邀请市纪委监委（指派高新区纪工委监工委派员参加）介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目“12·27”高处坠落事故是一起因作业人员未正确使用劳动防护

用品、生产经营单位安全生产主体责任履行不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、项目基本情况

湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目地处河东大道以北、湘钢铁路专线以东、幸福路以西、湘黔铁路线以南合围区域内。项目总建筑面积19166.32㎡，包含1#研发楼、2#厂房、3#厂房等。2023年9月25日线下办理湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目±0以下的施工许可证。该项目建设单位为湖南XX重钢建筑有限公司（以下简称“湖南重钢公司”）、设计单位为XX设计集团有限公司（以下简称“XX设计公司”）、监理单位为湘潭市XXXX监理有限责任公司（以下简称“工程监理公司”）、总承包单位为湖南XX筑建工业科技有限公司（以下简称“XX筑建公司”），长沙XX建筑劳务有限公司（以下简称“XX劳务公司”）为XX筑建公司的劳务分包单位。

项目开工进行±0以下施工后，因XX筑建公司任命的该项目经理吴X龙的一级建造师、安全生产考核合格B证未注册在XX筑建公司，无法在住建云平台系统上办理±0以上的施工许可。10月20日，吴X龙的一级建造师证变更至XX筑建公司，但安全生产考核合格B证需重新报名等待集中考试取证。截止事故发生时，该项目未取得±0以上施工许可。

2023年10月18日，2#厂房±0以下施工完毕并开始±0以上钢结构安装。10月26日，高新区开发建设局检查发现该项目

未办理±0以上施工许可，对2#厂房下达停工整改通知。11月13日，市住建局对该项目开展督查，发现2#厂房钢结构存在失稳隐患，并向高新区开发建设局下达《建筑工程质量安全和建筑市场交办函》(编号:[2023]60号)，高新区开发建设局当场将交办函转达给XX筑建公司，督促建设、施工、监理单位按要求进行整改。

二、事故相关单位情况

（一）湖南重钢公司基本情况

1.湖南重钢公司概况

湖南重钢公司成立于2022年08月26日，法定代表人朱X卫（统一社会信用代码91430300MABX44XXXX，注册资本3888万元，住所为湘潭市高新区晓塘路X号XX大厦16楼1603-G室）。经营范围：金属结构制造、加工销售；五金建材、水暖器材销售；工程施工等。

公司法定代表人兼执行董事全面负责公司安全生产工作，总经理白X义负责公司日常安全生产工作，具体负责对发包业务的安全生产管理工作。湖南重钢公司制定了《XX重钢装配式重钢产业园项目安全管理制度》等制度。

2.相关合同签订情况

（1）2023年6月15日，湖南重钢公司与工程监理公司签订《建设工程监理合同》，委托工程监理公司对湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目进行全过程监理。在监理合同中约定了双

方的安全管理职责。

（2）2023年7月5日，湖南重钢公司与XX筑建公司签订《施工总承包合同》，将湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目发包给XX筑建公司实行施工总承包。同日，双方签订《安全管理责任书》约定各自的安全生产管理职责。

3.安全生产管理情况

2023年7月10日，湖南重钢公司召集监理单位、施工总承包单位在项目部会议室召开了第一次工地例会，各参建方分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及工作分工；7月25日，湖南重钢公司组织设计单位、监理单位、施工总承包单位在项目部会议室开展图纸会审，设计单位对基础地梁标高、承台高度等13项内容进行交底。

湖南重钢公司根据公司制定的项目安全管理制度及合同约定对湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目进行统一协调管理，每月对项目的质量、安全、文明施工情况进行安全检查，检查中发现的问题要求施工总承包单位限期整改，并报项目监理部复查后回复；定期参加项目监理部组织的监理例会，在例会上要求各参建单位加强安全生产管理。

（二）工程监理公司基本情况

1.工程监理公司概况

工程监理公司成立于1998年5月7日，法定代表人熊X鹏（统一社会信用代码91430300707264XXXX，注册资本300万元

整，住所为湘潭市岳塘区XX乡XX村书院X路XXXX8栋一单元17楼1701001号）。经营范围为建设工程监理等。公司具有住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级资质（证书编号：E1430034XX）。

公司由法定代表人熊X鹏（兼技术负责人、工程部负责人）负责全面工作。下设综合部、工程部等部门，工程部具体管理项目监理部。公司为加强对项目监理部的管理，编制了《监理工作管理制度》。

2.安全职责履行情况

（1）工程监理公司安全管理职责情况

2023年8月1日，工程监理公司发文《关于成立湘潭市高新区装配式重钢产业园建设一期(1#研发楼、2号厂房、3号厂房)项目监理部的通知》成立项目监理部，任命张X红为总监理工程师，负责履行建设工程监理合同并主持项目监理机构工作，任命肖X为专业监理工程师、谭X为监理员。

工程监理公司熊X鹏审批了项目监理部编制的《监理规划》。2023年9月30日，熊X鹏带队对项目监理部开展检查，发现现场无标养室、9月未发通知单、监理办公室布置不符合要求、监理部所发资料和文件未按要求签字、重大危险源动态管理记录不齐、施工现场临时消防设置不到位等问题，项目监理部于10月7日针对以上问题进行整改回复；12月6日，熊X鹏带队对项目监理部检查时发现未办理±0以上施工许可证、现场未设置标养

室、办公室布置不规范、收集的资料部分未及时装订成册、现场临时消防设施配置不到位、公司定时检查的问题整改不及时等问题，项目监理部于12月11日针对以上问题进行整改回复。

（2）项目监理部安全管理职责履行情况

项目监理部成立后，总监理工程师张X红根据项目实际情况进行分工，由张X红履行总监理工程师职责、肖X履行专业监理工程师及部分监理员职责，谭X负责资料收集整理。项目监理部编制了《监理实施细则》《旁站方案》，审批了XX筑建公司项目部编制的《施工组织设计》及《高空作业施工方案》《钢结构吊装专项方案》等。根据施工单位提交的开工报审材料于9月25日签发开工令。

项目监理部通过组织安全检查及日常巡查发现作业人员未正确佩戴安全带、安全帽及临边防护不到位等安全问题，通过现场口头教育并通过填写《安全控制管理台账》跟踪整改情况。先后组织五次监理例会，10月16日监理会议上要求尽快办理±0以上施工许可证；11月14日监理会议上要求根据市建设局交办函全面消除2#厂房钢结构失稳隐患和其他安全隐患，自检符合要求后报监理部、建设行政主管部门复检。

（三）XX筑建公司基本情况

1.XX筑建公司概况

XX筑建公司成立于2020年8月18日，法定代表人朱X卫（统一社会信用代码91430300MA4RL6XXXX，注册资本2800万，

住所为湘潭经开区XX路X号办公楼3楼306室）。经营范围为建筑智能化工业咨询、设计、施工；装配式建筑研发与施工，公路工程、铁路工程建筑；建筑工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；钢结构工程专业承包等。具有市住建局颁发的建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、施工劳务不分等级资质（证书编号：D3431768XX），省住建厅颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级资质（证书编号D2431768XX）及《安全生产许可证》（编号：〔湘〕JZ安许证字[2021]0010XX）。

XX筑建公司由法定代表人兼董事长朱X卫负责全面工作，总经理刘兵具体组织落实相关安全生产工作，技术负责人肖航负分管工程技术部（部长白X红）、安全部（部长朱敏）及根据业务情况成立的项目经理部。公司制定了《安全生产管理制度》《安全检查及隐患整改制度》《安全教育培训制度》《工程重大危险源整改制度》《施工现场安全文明施工标准化管理规定》《建筑工地安全管理制度》《安全生产奖惩制度》等制度。

2.分包合同签订情况

2023年10月1日，XX筑建公司与XX劳务公司签订《XX重钢湘潭高新区装配式重钢产业园项目钢结构工程劳务分包合同》。约定XX劳务公司以包人工、包机具(吊装设备等)、包辅材、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包物价上涨等方式，承包本工程范围内包括不限于按施工图纸或XX筑建公司的

指令要求完成整个钢结构的安装、锚栓预埋、构件安装、油漆工程等劳务施工。合同价款暂定90万元（含安全文明施工费、管理费、施工人员的商业保险费等）。同日签订《安全生产责任书》约定双方的安全管理职责。

3.安全生产管理情况

（1）XX筑建公司安全生产管理情况

2023年7月10日，XX筑建公司发文《关于成立XX重钢高新区装配式重钢产业园建设项目经理部人员任命书》成立项目经理部。任命吴X龙为项目经理（负责整个项目的全面工作）、白X红为技术负责人（负责技术工作）、朱X卫兼任项目安全部长（负责施工安全工作）、王X勇为项目工程部长（负责施工管理工作）、吴X为项目质量部长（负责质量检查工作）。XX筑建公司组织审批了项目经理部编制的施工组织设计方案及各专项施工方案。

（2）项目经理部安全职责履行情况

项目经理部编制了《施工组织设计方案》《高空作业专项施工方案》《钢结构吊装方案》《安全文明施工方案》《安全事故应急预案》《安全教育培训计划》《2#厂房主体钢结构专项整改方案》等。2023年10月10日，项目经理吴X龙在项目经理部会议室通过召开安全生产会议的形式组织项目部管理人员进行安全交底，项目安全部长朱X卫要求“进入施工现场作业人员必须经培训并考核合格”“施工工人要熟悉安全管理制度、操作规

程并拒绝违章作业”“班组长针对当天的工作任务进行班前教育”“进入施工现场的人员正确佩戴劳动防护用品”等。2023年10月15日，XX筑建公司对雷X文开展三级安全教育及安全技术交底。技术负责人白X红于11月18日将《2#厂房主体钢结构专项整改方案》对劳务作业人员进行口头交底。项目经理部采取日巡查、周检查的形式对施工现场开展安全检查，发现的问题及时督促整改并验收。

（四）XX劳务公司基本情况

1.XX劳务公司概况

XX劳务公司成立于2019年05月30日，法定代表人刘X辉（统一社会信用代码91430121MA4QHLXXXX，注册资本300万元整，住所为湖南省长沙县XX街道X村XX组1102号，经营范围：建筑劳务分包、钢结构工程专业承包、房屋装饰；房屋维修；围栏、护栏设计与安装等。未办理相关劳务资质及安全生产许可。

2.安全生产管理情况

XX劳务公司未建立安全生产管理制度，未配备安全生产管理人员。根据与湖南XX企业服务有限公司于2021年5月7日签订的《劳动事务服务协议》约定，XX劳务公司委托湖南XX企业服务有限公司招聘雷X文等劳务作业人员并购买工伤保险。刘X辉口头任命雷X文为劳务作业现场班组长。雷X文每日组织召开班前会，安排当日具体劳务作业，口头强调安全注意事项。刘X辉不定期对雷X文的劳务班组进行检查，发现安全问题口头现场

交代整改。

3.死者基本情况

雷X文，男，1985年6月19日出生，殁年38岁，身份证号码430722198506l9XXXX，户籍所在地湖南省汉寿县XX镇XX渔场X组。具有高处作业资格。2023年5月4日与湖南XX企业服务有限公司签订《劳动合同》后，被XX劳务公司口头任命为湘潭高新区装配式重钢产业园项目钢结构工程劳务作业班组长。

三、事故发生经过

（一）施工组织情况

2023年11月13日，XX筑建公司接《建筑工程质量安全和建筑市场交办函》时已完成2#厂房单榀钢架安装，针对2#厂房钢架与钢架之间无系杆、无支撑檩条连接且结构整体存在失稳倒塌的风险，立即致函设计单位XX设计公司，XX设计公司于11月14日复函[1]。11月15日，XX筑建公司在XX设计公司项目会议室组织设计单位、监理单位及专家组（邓X、蔡X、葛X武、洪X滔、李X）进行论证后[2]，形成《2#厂房主体钢结构专项整改

1 XX设计公司复函内容：1.根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第14.2.5条条文解释:门式刚架轻型房屋钢结构在安装过程中，应及时安装屋面水平支撑和柱间支撑,保证施工过程结构稳定非常重要,临时的稳定绳可以作为临时的措施之一.要求每一施工步完成时，结构均有临时稳定的特征，安装过程中形成的临时空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、施工荷载以及吊装过程中冲击荷载的作用。2.施工单位应在刚架安装过程中同步安装屋面水平支撑和柱间支撑，保证结构的稳定性非常必要。

2 专家组论证意见：1.根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第14.2.5条文解释:门式刚架轻型房屋钢结构在安装过程中，应及时安装屋面水平支撑和柱间支撑，保证施工过程结构稳定非常重要；2.要求每一施工步完成时，结构均有临时稳定的特征，安装过程中形成的临时空间结构稳定体系应能承受结构自重、风荷载、雪荷载、施工荷载以及吊装过程中冲击荷载的作用；3.临时的稳定绳仅可以作为临时的措施之一。

方案》，该专项整治方案安全技术措施主要是“采用高空车机械施工”“屋面布设钢丝网，防止坠落”“屋面布置临时通道”等。

（二）事故发生经过

2023年12月27日早上，雷X文组织劳务作业班组召开班前会，安排当天制作彩钢瓦及将彩钢瓦运送至2#厂房北侧屋面堆码，拟利用彩钢瓦铺设安全通道。7时许，雷X文带领7名劳务作业人员通过乘坐高空车到达2#厂房北侧屋面天沟平台，地面压瓦机制作彩钢瓦后通过传送带将彩钢瓦输送至屋面，作业人员将彩钢瓦依次堆垛在屋面。当日10时许，雷X文手拿钢尺走到北侧屋面靠南边气窗位置的房梁上时（21轴-22轴交C轴-D轴），未正确系挂安全带从预留气窗孔洞坠落至地面。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告及应急处置情况

事故发生后，正在现场的白X红立即赶到雷X文的坠落位置，于10时许拨打120急救电话，同时于10时3分许向正在外地的主要负责人朱X卫报告，朱X卫要求白X红立即组织抢救。因医护人员抢救需要移动雷X文，白X红安排作业人员现场拍照雷X文坠落时的原始照片（详见图1）。10时6分许，白X红拨打XX劳务公司主要负责人刘X辉电话，通报了雷X文坠落的事故情况，刘X辉得知已经拨打了120急救电话，立即从长沙县的家里出发，并于10时30分许赶到市第三人民医院协助医疗救治。



（图 1）

市第三人民医院救护车于 10 时 16 分许到达事故现场。医护人员立即对雷 X 文开展医疗急救，考虑雷 X 文严重多发伤，立即将雷 X 文运到救护车。10 时 19 分许，雷 X 文在送往市第三人民医院途中突然出现心脏骤停，医务人员立即持续开展心肺复苏。10 时 29 分许，雷 X 文被转送到市第三人民医院急诊科进行抢救。11 时 13 分，雷 X 文因伤重抢救无效宣布临床死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

市第三人民医院医务科于当日 17 时 5 分许将雷 X 文抢救无效死亡的情况报告市卫健委应急办。市卫健委应急办核实情况后于 17 时 26 分向市应急管理局指挥中心报告。市应急指挥中心迅速调度市住建局、市公安局指挥中心、高新区管委会核实情况，并电话报告省应急指挥中心，市委、市政府总值班室。市住建局、

高新区安监局及市应急管理局调查评估和统计科工作人员立即前往现场开展事故调查工作，市公安局 110 指挥中心指派岳塘分局刑事技术民警及双马派出所值班民警赶到现场开展现场勘查及调查工作。现场人员如实向事故调查人员陈述了事故发生经过。

（三）事故现场情况

事发的 2#厂房呈东西走向，南北两侧屋面设置钢丝网，其中北侧屋面堆码少量蓝色彩钢瓦（规格 0.8*21 米的彩钢），有一根彩钢瓦伸出靠近屋脊。南北两侧屋面之间为预留气窗（长约 190 米、宽约 2 米），未设置钢丝网、临边防护，屋面未见生命线。经询问现场作业人员，确认雷 X 文从北侧屋面靠南边气窗位置的房梁上（21 轴-22 轴交 C 轴-D 轴）坠落，坠落高度约 15.5m（详见下图 2）。查看现场原始照片，雷 X 文坠落时身上佩戴了安全带、安全帽，钢卷尺坠落在脚附近纸壳边上。



（图 2）

（四）善后处置情况

事故发生后，湘潭高新区立即组织相关行业主管部门督促相关生产经营单位做好死者家属的安抚和善后处置工作。2023 年

12月29日，湖南XX企业服务有限公司与雷X文家属进行善后协商，经协商一致后签订了赔偿协议，由湖南XX企业服务有限公司赔偿雷X文家属143万元。至此，事故善后工作结束。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员立即拨打120（市紧急医学救援指挥中心）急救电话，并报告生产经营单位主要负责人，朱X卫指示立即组织救援。市紧急医学救援指挥中心立即指派市第三人民医院救护车到达现场开展医疗救援。刘X辉得知事故发生立即从长沙县赶到市第三人民医院协助医疗救援。市应急管理局、市住建局、市公安局、高新区应急管理局、高新区开发建设局得知事故发生后立即派出工作人员赶到现场开展现场勘查、事故调查工作。事故发生后的医疗救援、应急处置到位。

刘X辉得知事故发生且已经拨打120急救电话后，虽及时赶到市第三人民医院协助医疗救治，但未进一步履行安全生产法规定主要负责人的法定报告事故职责，暴露出生产经营单位主要负责人履行主体责任不到位；市第三人民医院于11时13分宣布雷X文因伤重抢救无效死亡，未及时报告医疗救援情况，暴露出事第三人民医院贯彻落实《湘潭市突发事件信息共享与联动处置工作意见》[3]不到位。

---

3 《湘潭市突发事件信息共享与联动处置工作意见》第六条：突发事件信息共享时限，凡一般及以上（含涉险事故）自然灾害、事故灾难或国前两者已经在社会上形成舆论热点的事件，以及有可能引发较大及以上突发事件的预警性信息，均须立即报送。突发事件发生后，县市区（园区）、市直相关部门在接到报告后，应在30分钟内报告市应急指挥中心；情况紧急来不及形成文字材料的，可先口头报告，随后文字材料续报；信息书面报告一般最迟不得超过事发后2个小时，其中重特大突发事件必须在事发后1小时内向市应急指挥中心报告信息；情况特殊的必须向市应急指

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业[4]。雷 X 文未按《安全技术交底》规定，在约 15.5m 高且无可靠安全防护设施的预留气窗孔洞位置作业时，未正确系挂安全带不慎坠落身亡。

（二）间接原因分析

1. XX 劳务公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）主要负责人未履行法定职责[5]。**一是** XX 劳务公司主要

挥中心说明具体原因。

《湘潭市突发事件信息共享与联动处置工作意见》第七条（突发事件信息共享要求）：1）强化首接必报。消防救援（119）、医疗救治（120）、公安交警（110、122）等报警首接单位，先期抵达事发现场的消防救援队伍、医疗救治队伍和公安交警要执行落实“边处置边报告”的要求。对涉及 1 人以上死亡、3 人以上群死群伤（含失踪、涉险），或涉及“两客一危一校”、重点旅游景区、水电油气等重要基础设施、人员密集场所，或在情况不明、风险较高、可能进一步发展升级的重要敏感信息，首接单位要第一时间报告，事发地属于市城区的应报告市应急指挥中心，事发地属于县市区的应报告属地应急管理部门，同时及时通报涉事行业主管部门。

4 2023 年 10 月 15 日项目经理部对雷 X 文的《安全技术交底》第 1 条：施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程及作业技能，作业前进行安全交底教育，不适应高空作业的病症，不能从事高空作业的人员禁止进场作业，施工人员必须正确使用个人防护用品。佩戴合格的安全帽，系好下颚带锁好带扣。登高(2m 以上)作业时必须系挂合格的安全带，系挂牢固高挂低用。禁止穿拖鞋或塑料底鞋高空作业，严禁酒后作业。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)第 2.0.4：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

《坠落防护装备安全使用规范》GB/T23468-2009 第 5.2.2.5 条，高处作业时，如安全带无固定挂点，应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上，禁止将安全带挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物件上。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4）保证本单位安全生产投入的有效实施；5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7）及时、如实报告生产安全事故。

负责人未落实全员安全生产责任制，口头任命雷X文为作业现场班组长，未明确班组长的责任范围和考核标准等内容；**二是**未组织制定XX劳务公司的安全生产规章制度和操作规程；**三是**未保证安全生产投入的有效实施，作为建筑劳务施工企业，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；**四是**得知发生事故后未于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（2）不具备相应资质承接施工劳务项目。XX劳务公司未获取“施工劳务不分等级”资质[6]，不具备施工劳务企业资质标准规定的条件[7]承接施工劳务项目。

（3）教育并监督作业人员使用劳动防护用品不到位[8]。XX劳务公司对作业人员正确使用劳动防护用品的安全教育不到位，未确保作业人员具备在2m以上无可靠防护的高处作业时必须正确使用安全带的意识；未采取有效措施监督作业人员正确使用安全带。

（4）高处作业人员未取得相应资格[9]。发生事故时，XX劳务

---

6 《建筑业企业资质管理规定》第五条 建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。

7 《建筑业企业资质标准》的通知（建市[2014]159号）第49.1.2（企业主要人员）：1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。3）经考核或培训合格的技术工人不少于50人。

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

9 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

公司8名登上屋面进行作业的人员中，有6名作业人员未经专门的安全作业培训并取得高处作业资格。

2. XX筑建公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）将业务发包给不具备相应资质的单位[10]。XX筑建公司将湘潭高新区装配式重钢产业园项目钢结构工程劳务作业发包给不具备“施工劳务不分等级”资质且未获得安全生产许可的XX劳务公司。

（2）对分包单位安全管理方面存在的问题。**一是**未按规定配备专职安全管理人员[11]。XX筑建公司项目经理部仅配备一名安全员，且系XX筑建公司法定代表人兼任，未按照《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备符合条件及数量的专职安全员；**二是**未如实记录安全教育培训情况[12]。XX筑建公司于2023年10月15日对雷X文形成三级

---

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第四条：建设工程实行施工总承包的，建筑施工总承包企业应当依法将工程分包给具有安全生产许可证的专业承包企业或劳务分包企业，并加强对分包企业安全生产条件的监督检查。

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》附件1（施工项目部关键岗位人员配备标准）：房建1万平方米＜建筑面积≤5万平方米，专职安全员不少于2人；附件3（施工项目部关键岗位人员任职条件及主要职责）：1.任职条件：取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。2.分类：机械类专职安全生产管理人员（C1证）可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。土建类专职安全生产管理人员（C2证）可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。综合类专职安全生产管理人员（C3证）可以从事全部安全生产管理工作。

12 XX筑建公司（甲方）与XX劳务公司（乙方）签订的《安全生产责任书》第二条（甲方的义务）：

安全培训记录，其中一级、二级安全教育分别记录培训 15 学时，且培训后未形成考核合格记录；**三是**安全交底不到位[13]。XX 筑建公司编制《2#厂房主体钢结构专项整改方案》后，采取口头形式向 XX 劳务公司作业人员进行交底，未进行书面交底并由双方签字确认；**四是**未及时消除事故隐患[14]。XX 筑建公司及项目经理部在日常安全隐患排查过程中，未及时消除 XX 劳务公司作业人员在无可靠防护的高处作业时未正确系挂安全带的事故隐患；**五是**未向监理单位报审分包单位资格。XX 筑建公司将湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目钢结构安装的劳务分包给 XX 劳务公司，未及时将 XX 劳务公司的相关资格材料报送给工程监理公司项目监理部审查。

3. 工程监理公司履行监理安全职责存在的问题

（1）未严格审查施工单位人员资格[15]。**一是**工程监理公司项目监理部未严格按照《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部

3）负责对乙方工人建立个人档案，并对其进行安全教育培训（入场教育、三级教育等）和考核。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

13 XX 筑建公司（甲方）与 XX 劳务公司（乙方）签订的《安全生产责任书》第二条（甲方的义务）：4）负责对乙方进行分部分项工程、不同工种、机电设备使用等施工作业前的安全技术交底工作并履行签字手续。

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

14 XX 筑建公司（甲方）与 XX 劳务公司（乙方）签订的《安全生产责任书》第二条（甲方的义务）：1）对安全生产工作进行整体布置、管理，负责开展日常的安全生产隐患排查工作，对发现的问题及薄弱环节，督促限期整改完毕，同时按规定给予相应的处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

15 《建设工程监理规范》第 5.5.2 条：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

安全培训记录，其中一级、二级安全教育分别记录培训 15 学时，且培训后未形成考核合格记录；**三是**安全交底不到位[13]。XX 筑建公司编制《2#厂房主体钢结构专项整改方案》后，采取口头形式向 XX 劳务公司作业人员进行交底，未进行书面交底并由双方签字确认；**四是**未及时消除事故隐患[14]。XX 筑建公司及项目经理部在日常安全隐患排查过程中，未及时消除 XX 劳务公司作业人员在无可靠防护的高处作业时未正确系挂安全带的事故隐患；**五是**未向监理单位报审分包单位资格。XX 筑建公司将湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目钢结构安装的劳务分包给 XX 劳务公司，未及时将 XX 劳务公司的相关资格材料报送给工程监理公司项目监理部审查。

3. 工程监理公司履行监理安全职责存在的问题

（1）未严格审查施工单位人员资格[15]。**一是**工程监理公司项目监理部未严格按照《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部

3）负责对乙方工人建立个人档案，并对其进行安全教育培训（入场教育、三级教育等）和考核。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

13 XX 筑建公司（甲方）与 XX 劳务公司（乙方）签订的《安全生产责任书》第二条（甲方的义务）：4）负责对乙方进行分部分项工程、不同工种、机电设备使用等施工作业前的安全技术交底工作并履行签字手续。

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

14 XX 筑建公司（甲方）与 XX 劳务公司（乙方）签订的《安全生产责任书》第二条（甲方的义务）：1）对安全生产工作进行整体布置、管理，负责开展日常的安全生产隐患排查工作，对发现的问题及薄弱环节，督促限期整改完毕，同时按规定给予相应的处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

15 《建设工程监理规范》第 5.5.2 条：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

关键岗位人员配备管理办法》审查XX筑建公司项目经理部专职安全员的配备数量和资格；**二是**未严格审查上屋面作业人员的高处作业资格，事发时屋面8名作业人员只有2名具有高处作业资格。

（2）未及时签发工程暂停令[16]。2023年10月16日，工程监理公司项目监理部在监理例会上提出尽快办理湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目±0以上施工许可，2#厂房在未办理±0以上施工许可的情况下于10月18日开始±0以上钢结构安装。工程监理公司项目监理部未及时签发工程暂停令，也未向行业主管部门报告。

（3）未及时审查劳务分包单位资格[17]。工程监理公司项目监理部在日常监理中，未及时督促XX筑建公司报审XX劳务公司的相关资质、安全生产许可文件、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员资格等材料。

4.湖南重钢公司履行安全生产主体责任存在的问题

湖南重钢公司未及时督促XX筑建公司项目经理吴X龙将一级建造师证、安全生产考核合格B证注册到该企业，未及时办理

16 《建设工程监理规范》第5.5.6条：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

《建设工程监理规范》第6.2.2条：项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。

17 《建设工程监理规范》第5.1.10条：分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。

分包单位资格审核应包括下列基本内容：1）营业执照、企业资质等级证书。2）安全生产许可文件。3）类似工程业绩。4）专职管理人员和特种作业人员的资格。

湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目±0以上施工许可[18]。

六、监管部门履职情况

2023年9月，高新区开发建设局按照市、区关于项目“落地即开工”、支持企业尽快竣工投产达效等文件精神线下办理了±0以下施工许可证。因未在“住建云系统”线上办理施工许可证，无法在“住建云系统”湖南省工程项目动态监管平台上录入项目开工条件审查的相关资料，监管平台无法为该项目分配质量监督员和安全监督员，高新区开发建设局不能按照省、市相关要求对该项目开展正常监管。在对园区企业项目日常检查、巡查过程中，高新区开发建设局分管负责人以及相关工作人员到项目现场进行了工作指导和检查，催促项目尽快完善相关手续，但对企业办理相关手续过程中出现的问题未第一时间对企业进行指导，对企业承诺未到位的事项未及时进行提醒跟进。

2023年10月26日，高新区开发建设局针对2#厂房未办理±0以上施工许可擅自施工行为下达停工通知书。根据相关法律法规要求以及国、省、市关于建筑工地“打非治违”相关文件精神，应该在对项目下达了停工通知书后将该项目违法线索向市城市管理和综合执法局进行移交，由市城市管理和综合执法局进行立案查处。“12·27”事故发生后，高新区开发建设局才将XX重钢装配式重钢产业园建设项目2#厂房工程未办理施工许可擅

18 《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

自施工的违法线索向市城市管理和综合执法局进行移交。

七、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

雷X文，男，XX劳务公司湘潭高新区装配式重钢产业园项目钢结构工程劳务作业班组长。违章在约15.5m高且无可靠安全防护设施的预留气窗孔洞位置作业时，未正确系挂安全带不慎坠落身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位及责任人员的行政处罚建议

1.XX劳务公司教育并监督作业人员使用劳动防护用品不到位造成雷X文高处作业坠落死亡，不具备相应资质承接施工劳务项目、部分高处作业人员未取得相应资格，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、二十条、三十条之规定，系该起事故的责任单位。建议市应急管理局依法调查处理。

2.刘X辉，男，XX劳务公司法定代表人。未落实全员安全生产责任制、未组织制定安全生产规章制度和操作规程、未保证安全生产投入的有效实施，对本次事故应负主要负责人责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定；得知发生事故后未于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，涉嫌迟报生产安全事故。建议市应急管理局依法

调查处理。

（三）建议综合执法部门及行业主管部门依法调查处理的单位和个人

1.XX 筑建公司将业务发包给不具备相应资质的单位、未按规定配备专职安全管理人员、安全技术交底不到位、未如实记录安全教育培训情况、未及时消除事故隐患，其行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款、《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》《建设工程安全生产管理条例》第二十七条及《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十二条第二款之规定。建议市城市管理和综合执法局依法依程序调查处理。

2.工程监理公司未严格审查施工单位人员资格、未及时签发工程暂停令、未及时审查劳务分包单位资格，其行为违反《建设工程监理规范》第 5.5.2 条、第 5.5.6 条、第 6.2.2 条、第 5.1.10 条及《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定。建议市城市管理和综合执法局依法调查处理。

3.湖南重钢公司未及时办理湘潭高新区装配式重钢产业园建设项目 ±0 以上施工许可，其行为违反《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款之规定，建议市城市管理和综合执法局依法调查处理。

4.吴 X 龙，男，XX 筑建公司项目经理部经理，具有一级建造师注册证书（注册编号：湘 1432017201872614）、安全生产考

核合格证书（证书编号：赣建安 B〔2021〕5132460）。组织对劳务作业人员安全教育培训不到位、组织隐患排查治理时未及时消除事故隐患，督促技术负责人安全技术交底不到位。对本次事故应负重要领导责任，建议市住建局依法依程序调查处理。

5.张 X 红，女，工程监理公司项目监理部总监理工程师，具有注册监理工程师执业证书（证书编号 00730083）。未严格组织审查施工单位人员资格、未及时签发工程暂停令、未组织审查分包单位资格。对本次事故应负重要领导责任，建议市住建局依法依程序调查处理。

（四）建议生产经营单位内部处理的人员

1.白 X 红，男，XX 筑建公司项目经理部技术负责人，负责技术工作。未及时将编制《2#厂房主体钢结构专项整改方案》以书面签字确认的形式向 XX 劳务公司作业人员进行交底。建议 XX 筑建公司根据公司有关规定进行处理。

2.王 X 勇，男，XX 筑建公司项目经理部工程部长，负责施工管理工作。未及时纠正 XX 劳务公司部分上屋面作业人员无高处作业资格，未消除作业人员在无可靠防护的高处作业时未正确系挂安全带的事故隐患。建议 XX 筑建公司根据公司有关规定进行处理。

3.肖 X，男，工程监理公司项目监理部专业监理工程师。日常巡查中未及时发现并纠正 XX 劳务公司部分上屋面作业人员无高处作业资格，未消除作业人员在无可靠防护的高处作业时未正

确系挂安全带的事故隐患。建议工程监理公司根据公司有关规定进行处理。

（五）对相关部门及公职人员处理建议

1.高新区开发建设局对园区建筑工地“打非治违”工作认识不足，违法线索移交市城市管理和综合执法局不及时，未及时向上级住建部门呈报认定项目相关单位及关键岗位人员的不良行为。建议高新区党工委依程序调查处理。

2.高新区开发建设局建设和房产管理科科长张小辉在对企业报建办理相关手续过程中出现的问题没有第一时间进行指导，对企业承诺未到位的事项没有及时进行提醒跟进。建议高新区纪工委依照干部管理权限依纪依规调查处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）XX劳务公司要充分汲取事故教训，完善安全生产条件，强化安全管理措施，杜绝类似事故。一是主要负责人要严格按照安全生产法及相关法律法规要求，建立健全全员安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和操作规程、配齐必要的安全管理人员，达到相应的安全生产条件，获取相应的资质及安全许可，再承接业务；**二是**要落实对作业人员的安全教育培训，特别是要对一线作业人员培训安全操作规程、专项施工方案、辨识的安全风险及采取的管控措施，作业人员培训后必须经考核合格再安排上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；**三是**要加强现场安全管理，采取

有效措施督促作业人员严格按照操作规程或专项施工方案进行施工，及时制止和纠正违反操作规程的行为；**四是**完善生产安全事故预案并加强演练，接到事故报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）XX筑建公司要全面汲取事故教训并举一反三，切实履行安全生产主体责任。一是主要负责人要全面加强安全生产法及建筑领域相关法律法规的学习，确保将业务发包给具备安全生产条件或相应资质的单位，及时将分包单位相关材料报监理单位审查；**二是**要加大必要的安全生产投入，确保配备符合条件及数量的专职安全员；**三是**要有针对性的开展安全教育培训，确保从业人员熟知公司制定的安全生产规章制度和操作规程，经培训考核合格才能安排上岗，如实记录培训及考核情况；**四是**要严格执行交底，作业前应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；**五是**要严格落实双重预防机制，严格按照公司及项目部制定的相关制度开展安全检查，落实风险分级管控及事故隐患排查治理，及时采取有效措施管控安全风险、消除事故隐患；**六是**督促事故发生单位及时报告事故，得知事故发生单位未履行报告职责，应立即按照要求报告事故情况。

（三）工程监理公司要依法依规履行监理安全职责，全面督促施工单位安全生产。一是要根据法律法规、工程建设强制性标

准审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；**二是**要在分包工程开工前及时组织审查分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格等基本内容；**三是**在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告；**四是**得知事故发生后要及时督促事故发生单位按照规定报告事故情况。

（四）湖南重钢公司要及时履行建设单位安全主体责任，确保建设项目合法。一是建设项目开工前，严格按照《建筑工程施工许可管理办法》规定的相关条件，提交相应证明文件申请领取施工许可证；**二是**收到发证机关告知证明文件不齐全或者失效后，及时向发证机关提交需要补正的内容；**三是**应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

（五）高新区开发建设局要进一步牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位。一是要全面学习习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话及指示批示精神，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全；**二是**要以对党和人民高度负责的态度，坚持以人为本、

生命至上，牢牢绷紧安全生产这根弦，把安全生产工作抓实抓细抓好；**三是**要做到“一厂出事故、万厂受教育”，深刻汲取本次事故带来的教训，组织全区所有建筑施工企业召开警示教育会，强化安全责任，落实防范措施；**四是**要全面排查园区内建筑施工项目施工许可办理情况，防止类似事故。

（六）市卫生健康委员会要进一步强化突发信息共享机制。一是要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述精神，坚持以人民为中心，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制，切实提高我市应对突发事件的能力；**二是**要全面组织各县市区卫生健康局、园区社会事务局、市直各医疗单位进一步学习贯彻《湘潭市突发事件信息共享与联动处置工作意见》，规范突发事件信息共享与联动处置工作流程，确保不再发生迟报、漏报现象。

湘潭市人民政府事故调查组

2024 年 2 月 27 日